



Via Roma n° 19
c.a.p. 17033

COMUNE DI CASANOVA LERRONE

PROVINCIA DI SAVONA



Tel. 0182 74.014
Fax 0182 74.010

protocollo@comune.casanovalerrone.sv.it
comune.casanovalerrone@legalmail.it

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 23 Registro deliberazioni

**OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2021 DEL PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020/2022.**

L'anno DUEMILAVENTUNO addì VENTICINQUE del mese di MARZO alle ore 11:00 in
Casanova Lerrone nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono Presenti:

Sindaco: BENECCIO Marino
Vice Sindaco: COMPARATO Diego
Assessore: BARBERA Giovanni

Sono Assenti:

Partecipa il Segretario Comunale Dott. ALBERTO Marino, il quale è incaricato anche nella redazione del verbale.

Il Presidente - Sindaco, constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2021 DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020/2022.

LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la relazione introduttiva ed illustrativa del Sindaco/Presidente;

PREMESSO CHE:

- in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della L. 3 agosto 2009, n. 116, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della L. 28 giugno 2012, n. 110, l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri enti pubblici indicati dalla legge nazionale sono tenuti ad adottare attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità in genere nella Pubblica Amministrazione;
- la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ha introdotto nel nostro ordinamento numerosi strumenti per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- in particolare la L. 190 del 2012 all'art. 1, comma 7, quale norma di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, dispone che per la finalità di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità in genere nella pubblica amministrazione l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il proprio piano triennale di prevenzione della corruzione;
- con decreto del Sindaco n° 3 datato 10.07.2019 è stata decretata la nomina del Segretario Comunale *pro tempore* quale responsabile della prevenzione della corruzione di questo Comune;
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 7 del 30.01.2020 ha approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2020/2022;

VISTO l'art. 19, co. 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» che trasferisce all'Autorità nazionale anticorruzione le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

VISTA la delibera ANAC 21 novembre 2018, n. 1074 ad oggetto "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione" ed in particolare la sezione IV finalizzata ad individuare modalità semplificate di applicazione degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e prevenzione della corruzione per i comuni di piccole dimensione (inferiori a 15.000 abitanti), in attuazione di quanto previsto all'art. 3, co. 1-ter, del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016;

VISTA la deliberazione ANAC n. 1064 del 13/11/2019 e relativi allegati con la quale l'ANAC ha approvato il piano nazionale anticorruzione per il 2019;

CONSIDERATO CHE i contenuti del Piano Anticorruzione devono essere in linea con i contenuti indicati nel Piano Nazionale Anticorruzione che costituisce *ex lege* (art. 1, comma 2-bis, L. n. 190/2012) atto di indirizzo per gli enti tenuti ad approvare il proprio piano triennale di prevenzione della corruzione;

ACCERTATO CHE questo Comune ha una popolazione inferiore ai 5000 abitanti;

VALUTATO che, in base a quanto ora indicato dall'A.N.A.C., è possibile confermare il PTCP del Triennio precedente se sussistono cumulativamente i seguenti tre presupposti:

1. Comune con popolazione inferiore a 5.000,00 abitanti.
2. Assenza di fatti corruttivi nel corso dell'ultimo anno.

3. Assenza di ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell'ultimo anno.

CONSTATATO che il Segretario Comunale, quale RPCT (Responsabile Prevenzione e Corruzione e Trasparenza) evidenzia la possibilità di avvalersi dell'indicata ipotesi di conferma e aggiornamento del PTPC, in quanto sono sussistenti tutti e tre gli indicati presupposti. Infatti, per quanto a conoscenza del RPCT, non si sono verificati fatti corruttivi e/o disfunzioni amministrative significative nel corso dell'ultimo anno.

DATO ATTO altresì che, il dott. Marino Alberto in qualità di Segretario Comunale titolare della convenzione di segreteria dei Comuni di Toirano, Stellanello e Calice Ligure, e contestualmente nominato *"Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza"* (RPCT), con decreto del Sindaco n. 03 del 10/07/2019, allo stato attuale, essendosi appena insediato non ha ancora potuto approfondire la conoscenza della macrostruttura organizzativa dell'Ente, al fine di poter procedere nei termini di legge, al completo aggiornamento del predetto "Piano" e quindi risulta indispensabile avvalersi entro il 31/03/2021, della facoltà di *"conferma"* approvato con Delibera di G.C. n.07 del 30/01/2020;

DATO ALTRESI' che, nel corso di validità del predetto *"Piano"* a seguito di accurata valutazione dei fattori rischio, si potrà comunque procedere ad eventuali aggiornamenti e adeguamenti al fine di rendere più funzionale possibile lo stesso PTPCT al raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e trasparenza indicati dalle norme vigenti;

ATTESTO CHE l'Ente ha espletato la procedura aperta alla partecipazione popolare mediante la pubblicazione sul sito dell'Ente di un avviso per sollecitare il contributo della cittadinanza dei portatori di interessi per la modifica del piano e non sono pervenute segnalazioni o proposte al protocollo;

VISTA la proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di confermare le misure previste nel PTPC 2020/2022 anche per l'anno 2021;

RITENUTO CHE sussistano le condizioni, come consentito dalla delibera ANAC 13 novembre 2019, n. 1064, per confermare il PTPC 2020/2022 approvato con deliberazione G.C. n. 4 del 28.01.2020 anche per l'anno 2021 (secondo anno di vigenza), ferma la necessità di adottare un nuovo PTPC ogni tre anni, in quanto l'art. 1, co. 8 della l. 190/2012 stabilisce la durata triennale di ogni Piano;

PRESO ATTO altresì che, a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, con nota pubblicata il 7/12/2020, l'ANAC ha inoltre disposto il differimento dei termini per la conferma del Piano al 31/03/2021;

VISTA la legge 07.08.1990 n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D.Lgs. 31.03.2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO l'art. 48 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, concernente le attribuzioni e le competenze della Giunta Comunale;

VISTO il Regolamento sui controlli interni;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento degli uffici e servizi;

VISTI i pareri favorevoli, tecnico e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D. L.vo 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nelle forme di Legge,

DELIBERA

- 1. DI CONFERMARE** per l'anno 2021, per le motivazioni specificate in narrativa, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020/2022 approvato con deliberazione G.C. n. 7 del 30.01.2020.
- 2. DI PUBBLICARE** la presente deliberazione nella sezione "Amministrazione Trasparente- Altri Contenuti" del sito istituzionale.
- 3. DI DEMANDARE** a ciascun Responsabile per gli adempimenti sequenziali.
- 4. DI TRASMETTERE** in elenco il presente verbale ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D. L.gs. 267/2000.
- 5. DI DICHIARARE** con separata, unanime e favorevole votazione espressa nei modi e nelle forme di legge la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 – T.U. D.LEG.VO 18.08.2000 N. 267

- Per la REGOLARITÀ TECNICA

Parere favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Marino ALBERTO

- Per la REGOLARITÀ CONTABILE

Parere favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Marino ALBERTO

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to (Geom. Marino BENECCIO)

IL SEGRETARIO

F.to (Dott. Marino ALBERTO)

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 31/03/2021 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.
Casanova Lerrone, li

F.to IL MESSO COMUNALE
(Erika VIAGGIO)

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art.134, D.leg.vo 18.8.00, n. 267/00)

Si certifica che la stessa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge in data _____
Casanova Lerrone, li

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Marino ALBERTO)

=====

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Casanova Lerrone, li 25/03/2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Marino ALBERTO)